

188800

UGEL-Tocache

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.”



Resolución Directoral N°.....003381.....

Tocache; 30 DIC 2024

Vistos: El Trámite N° 016-2024732979; el Trámite N° 016-2024911261; la Opinión Legal N° 0046-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAO/AJ y el Memorando N° 1329-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.



CONSIDERANDO:

Que, con Trámite N° 016-2024732979, de fecha 21 de mayo del 2024, mediante el Oficio N° 28-2024-CDAPAFA-CNMS EX INA 46 T, el Presidente de APAFA y el Presidente del Consejo de Vigilancia de la Institución Educativa Manuel Scorza, solicitan notificación de la Opinión Legal de nulidad de los Quioscos Escolares de la Institución Educativa;



Que, mediante el Trámite N° 016-2024911261, de fecha 27 de junio del 2024, don Wilson Edilberto LEIVA ESTELA, identificado con DNI N° 01188050, hace de conocimiento que con fecha 21 de mayo del 2024, con el Trámite N° 016-2024911261, solicitó que se le notifique la opinión legal de nulidad de los quioscos escolares de la I.E. Manuel Scorza, dentro de ese contexto, por convenir a su interés peticiona se le tenga por desistido del presente procedimiento administrativo;

Que, la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, indica lo siguiente en su **Artículo 200.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión:**

200.1. El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento.

200.2. El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.

200.3. El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.

200.4. El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento.

200.5. El desistimiento se puede realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final que agote la vía administrativa.

200.6. La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo, terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.

200.7. La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del

procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento.

Que, en la Opinión Legal N° 0046-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAO/AJ, de fecha 21 de agosto del 2024, el Asesor Jurídico de la UGEL Tocache, concluye que, debe aceptarse de PLANO el DESESTIMIENTO a la Solicitud de notificación de la Opinión Legal de la Nulidad de los quioscos escolares y otros documentos más, formulados por el Presidente de APAFA de la Institución Educativa Manuel Scorza, mediante acto resolutivo. Debe darse por concluido el presente procedimiento;

Que, con Memorando N° 1329-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 23 de agosto del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, tomándose en consideración lo vertido en la Opinión Legal N° 0046-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAO/AJ, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN ACEPTANDO DE PLANO EL DESESTIMIENTO** a la solicitud de notificación de la Opinión Legal de Nulidad de los quioscos escolares y otros documentos más, formulados por el Presidente de APAFA de la Institución Educativa Manuel Scorza, de acuerdo a los documentos que se anexa al presente;

De conformidad con la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ACEPTAR DE PLANO EL DESESTIMIENTO a la solicitud de notificación de la Opinión Legal de Nulidad de los quioscos escolares y otros documentos más, formulados por don Wilson Edilberto LEIVA ESTELA, identificado con DNI N° 01188050 - Presidente de APAFA de la Institución Educativa "Manuel Scorza", de acuerdo a los documentos que se anexa al presente.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

[Handwritten signature]

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/NEXUS